# ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

## কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

### ফিকহ ৫ম পত্র: তারীখুল ইসলামী ও তারীখু ইলমিল ফিকহ (পত্র কোড-৬৩১১০৬)

## খ-বিভাগ: তারীখু ইলমিল ফিকহ (تاريخ علم الفقه)

### مجموعة (هـ)

### ১. রচনামূলক প্রশ্ন (الاسئلة الانشائية)

| |
|---|
| ১. ফিকহ-এর অর্থ কী? অতঃপর এর আলোচ্যবিষয়, উদ্দেশ্য ও উৎসসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। (ما معنى الفقه؟ لم بين موضوعه وغرضه ومصادره بالتفصيل) |
| ২. ইলমুল ফিকহ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলমুল ফিকহ-এর প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। ( عرف علم الفقه لغة واصطلاحا - ثم بين ضرورة علم الفقه على ضوء القرآن والسنة مفصلا) |
| ৩. ইলমুল ফিকহ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ( عرف علم الفقه - ثم تحدث عن تاريخ نشأة علم الفقه وتطوره مفصلا) |
| ৪. তাশরী বা আইন প্রণয়ন কাকে বলে এবং এর প্রয়োজনীয়তা কী? নবী করীম (স)-এর সময় কেমন শরীয়ত ছিল এবং এর উৎস কী ছিল? বর্ণনা কর। ( ما معنى التشريع وما حاجته؟ لم بين كيف كان التشريع في عصر النبي (صلعم) وما كانت مصادره) |
| ৫. ওহীভিত্তিক শরীয়তের গুরুত্ব এবং মানবরচিত বিধানের কুফল আলোচনা কর। ( تحدث عن اهمية التشريع السماوى والآثار السلبية للتشريع الوضعي) |
| ৬. সমকালীন ইসলামী ফিকহের অবস্থা ও সংস্কারের উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত আলোচনা কর। ( اذكر ما تعلم عن حالة الفقه الاسلامي المعاصر ومحاولات التجديد فيه مفصلا) |
| ৭. ফুকাহা তবকাত দ্বারা কী বোঝায়? পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। (ما المراد بطبقات الفقهاء؟ اوضح الفرق بين المتقدمين والمتأخرين) |
| ৮. সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর যুগে সবচেয়ে বিখ্যাত মুফতিগণ কারা? সাহাবীদের যুগে ঘটে যাওয়া কিছু মতভেদের নমুনা লেখ। ( من هم اشهر المفتيين من عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ اكتب نماذج الاختلاف في عصر الصحابة) |
| ৯. হজরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী বর্ণনা সহ ফিকহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান আলোচনা কর। (اذكر نبذة من حياة سيدتنا عائشة (رض) مع بيان خدمتها في الفقه) |
| ১০. প্রসিদ্ধ ফিকহী মাযহাবসমূহের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। ( اكتب تاريخ نشأة المذاهب الفقهية المشهورة وتطورها بإيجاز) |

| |
|---|
| ১১. আহলে হাদীস বলতে কাদের বোঝানো হয়? কখন ও কীভাবে তাদের এ মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে? এ মাযহাবের বৈশিষ্ট্যগুলো কী? বর্ণনা কর। ( من اهل الحديث؟ متى وكيف نشأ مذهبهم؟ وما مميزات هذا المذهب؟ بين) |
| ১২. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর জীবনী তাঁর মাযহাবের মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণসহ আলোচনা কর। ( تحدث عن حياة الامام ابي حنيفة رحمه الله مع بيان اصول مذهبه وخصائصه) |
| ১৩. ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর জীবনী ও ফিকহে ইসলামীতে তাঁর অবদান লেখ। ( اكتب ترجمة الامام الشافعي (رح) ومساهمته في الفقه الاسلامي) |
| ১৪. আল-হাকিম বলতে কী বুঝ? তার গুণাবলি ও যোগ্যতা কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما الحاكم؟ وما اوصافه ومؤهلاته؟ بين مفصلا) |
| ১৫. বাংলাদেশে ফিকহের অবস্থা সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর। (اذكر ما تعلم عن حالة الفقه في بنغلاديش) |

**১. ফিকহ-এর অর্থ কী? অতঃপর এর আলোচ্যবিষয়, উদ্দেশ্য ও উৎসসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। ( ما معنى الفقه؟ لم بين موضوعه وغرضه ومصادره بالتفصيل)**

---

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি শরীয়তের বিশাল ইমারত যে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাকেই বলা হয় 'ইলমে ফিকহ'। এটি মূলত আল-কুরআন ও সুন্নাহর গভীর নির্যাস থেকে জীবন পরিচালনার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। এই শাস্ত্রের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম, কোনটি ইবাদত আর কোনটি লৌকিকতা।

**সংজ্ঞা (تعريف): আভিধানিক অর্থ (لغوي):** 'ফিকহ' শব্দটি আরবী 'ফাহমুন' (الفهم) শব্দ থেকে গৃহীত। এর শাব্দিক অর্থ হলো কোনো কিছু গভীরভাবে অনুধাবন করা বা সূক্ষ্মভাবে বুঝা। আরবী অভিধানে বলা হয়েছে: الفِقْهُ في اللُّغَةِ: عِبَارَةٌ عَنْ فَهْمِ غَرَضِ المُتَكَلِّمِ مِنْ كَلَامِهِ অর্থাৎ, "আভিধানিক অর্থে ফিকহ হলো বক্তার কথার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা।" পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি অনুধাবন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ "তারা বলল, হে শুআইব! আপনি যা বলেন তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না।" (সূরা হুদ: ৯১)

**পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحي):** শরীয়তের পরিভাষায় ফিকহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ফকিহগণ বলেন: العِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ অর্থাৎ, "বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়তের আমল সংক্রান্ত বা ব্যবহারিক বিধিবিধানের জ্ঞান লাভ করাকে ফিকহ বলে।" ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহের ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا অর্থাৎ, "মানুষের নিজের জন্য কোনটি কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর (তার অধিকার ও দায়িত্ব) তা জানাই হলো ফিকহ।"

**আলোচ্য বিষয় (موضوع علم الفقه):** ইলমে ফিকহের মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'মুকাল্লাফ' বা শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য ব্যক্তির প্রতিটি কাজ বা কর্মকাণ্ড ( أفعال المكلفين)। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল কর্মই ফিকহ শাস্ত্রের আওতাভুক্ত। একে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা

যায়: ১. **ইবাদত (العبادات):** পবিত্রতা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত সংক্রান্ত বিধিবিধান। ২. **মুয়ামালাত (المعاملات):** ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ, বন্ধক, অংশীদারিত্ব ও ব্যবসায়িক লেনদেন। ৩. **মুনাকাহাত (المناكحات):** বিবাহ, তালাক, মোহরানা, বংশসূত্র ও পারিবারিক জীবন। ৪. **উকুবাত (العقوبات):** দণ্ডবিধি, বিচার ব্যবস্থা, সাক্ষ্যদান ও অপরাধের শাস্তি। ৫. **সিয়ার (السير):** জিহাদ, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

**উদ্দেশ্য (غرضه):** ফিকহ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত সফলতা ও মুক্তি লাভ করা। এর বিস্তারিত উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ: ১. **আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:** ইবাদত ও আমলের সঠিক পদ্ধতি জেনে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ বলেন: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত: ৫৬) ২. **শরীয়তের হুকুম পালন:** জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলা। ৩. **সামাজিক ন্যায়বিচার:** মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ৪. **আখেরাতের মুক্তি:** ভ্রান্ত পথ পরিহার করে সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অটল থাকা, যাতে জান্নাত লাভ করা যায়।

**উৎসসমূহ (مصادر الفقه):** ফিকহ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি বা উৎস হলো চারটি, যাকে 'আদিল্লায়ে আরবাআ' (الأدلة الأربعة) বলা হয়: ১. **আল-কুরআন (الكتاب):** এটি ইসলামের প্রথম ও প্রধান উৎস। জীবনের মৌল সমাধান কুরআন থেকেই নিতে হয়। আল্লাহ বলেন: اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো।" (সূরা আরাফ: ৩) ২. **আস-সুন্নাহ (السنة):** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর: ৭) ৩. **আল-ইজমা (الإجماع):** কোনো যুগে মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণের ঐকমত্য। রাসূল (সা.) বলেন: لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ"আমার উম্মত কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।" (ইবনে মাজাহ) ৪. **আল-কিয়াস (القياس):** কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত মূলনীতির আলোকে নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বের করা। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় রাসূল (সা.) এই পদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছিলেন।

**উপসংহার (خاتمة):** পরিশেষে বলা যায়, ইলমে ফিকহ কেবল একটি তাত্ত্বিক বিদ্যা নয়, বরং এটি একটি জীবন ঘনিষ্ঠ শাস্ত্র। এর মাধ্যমেই শরীয়তের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়। ফিকহ শাস্ত্রের চর্চা ও অনুসরণ ছাড়া একজন মুসলিমের জীবন অর্থহীন। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের উচিত এই শাস্ত্রের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা।

---

**২. ইলমুল ফিকহ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলমুল ফিকহ-এর প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। (عرف علم الفقه لغة واصطلاحا - ثم بين ضرورة علم الفقه على ضوء القرآن والسنة مفصلا)**

---

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি জীবনব্যবস্থায় ইলমে ফিকহের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ যখন থেকে সমাজে বসবাস শুরু করেছে, তখন থেকেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ইবাদতের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োজন পূরণ করতেই ইলমে ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভব। এটি এমন এক আলোকবর্তিকা যা মানুষকে অন্ধকারের গহ্বর থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে এবং আল্লাহর দ্বীন পালনের নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে।

**সংজ্ঞা (تعريف): শাব্দিক পরিচয়:** 'ফিকহ' অর্থ কোনো বস্তুর সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। সাধারণ বুঝকে ফাহম বলা হলেও অতি গভীর এবং সূক্ষ্ম বুঝকে ফিকহ বলা হয়। আরবী ব্যাকরণে বলা হয়েছে: الفِقْهُ هُوَ الفَهْمُ الدَّقِيقُ وَالعِلْمُ العَمِيقُ অর্থাৎ, "ফিকহ হলো সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং গভীর জ্ঞান।" রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য দোয়া করেছিলেন: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা (ফিকহ) দান করুন।" (সহীহ বুখারী)

**পারিভাষিক পরিচয়:** ফকিহগণের নিকট ফিকহ হলো শরীয়তের দলিলসমূহ থেকে আহরিত আমল সংক্রান্ত বিধানাবলি। ফিকহের সংজ্ঞায় ইবনে খালদুন বলেছেন: الفِقْهُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ অর্থাৎ, "মুকাল্লাফ ব্যক্তিদের কার্যাবলির বিষয়ে আল্লাহর বিধানাবলি জানাই হলো ফিকহ।"

**কুরআনের আলোকে প্রয়োজনীয়তা (الضرورة من القرآن الكريم):** পবিত্র কুরআনে ইলমে ফিকহ অর্জন করাকে ঈমানের অন্যতম দাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ: **১. দ্বীনের সঠিক জ্ঞানার্জন:** আল্লাহ তাআলা একটি বিশেষ

দলকে দ্বীনি জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) অর্জন করতে পারে এবং তাদের স্বজাতির কাছে ফিরে আসার পর তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়?" (সূরা তাওবা: ১২২) ২. **অজ্ঞতা দূর করা:** মানুষ জন্মগতভাবে শরীয়তের বিধান জানে না। তাই জ্ঞানীদের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।" (সূরা নাহল: ৪৩) ৩. **ইবাদতের বিশুদ্ধতা:** ফিকহ ছাড়া ইবাদত করলে তা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইবাদত কবুলের জন্য সঠিক জ্ঞান বা ফিকহ অত্যাবশ্যক।

**সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজনীয়তা (الضرورة من السنة النبوية):** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসংখ্য হাদিসে ইলমে ফিকহের অপরিহার্যতা ও ফজিলত বর্ণিত হয়েছে: ১. **আল্লাহর বিশেষ উপহার:** দ্বীনের বুঝ বা ফিকহ লাভ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। নবীজী (সা.) বলেন: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা (ফিকহ) দান করেন।" (সহীহ বুখারী) ২. **শয়তানের বিরুদ্ধে ঢাল:** একজন ফকিহ বা জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের চক্রান্ত সহজেই বুঝতে পারেন। হাদিসে এসেছে: فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ "একজন ফকিহ শয়তানের কাছে এক হাজার আবেদের চেয়েও বেশি কঠোর।" (তিরমিজি) ৩. **নবীগণের উত্তরাধিকার:** ইলমে ফিকহ চর্চাকারীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হন। রাসূল (সা.) বলেন: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ "নিশ্চয়ই আলিমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী।" (সুনানে আবু দাউদ)

**ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা:** মানুষের ব্যক্তিগত পবিত্রতা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ফিকহের কোনো বিকল্প নেই। বিবাহ, উত্তরাধিকার বণ্টন, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদমুক্ত লেনদেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান প্রতিটি সমাজের জন্য রক্ষাকবচ স্বরূপ।

**উপসংহার (خاتمة):** সারসংক্ষেপে বলা যায়, ইলমে ফিকহ হলো দ্বীনের মূল আত্মা। এটি ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য এবং কিয়ামতের দিন জবাবদিহি থেকে বাঁচতে হলে ইলমে

ফিকহের চর্চা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

**৩. ইলমুল ফিকহ-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ( عرف علم الفقه - ثم تحدث عن تاريخ نشأة علم الفقه وتطوره مفصلا)**

---

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে ইলমে ফিকহ একটি জীবন্ত ও গতিশীল শাস্ত্র। এটি কোনো বদ্ধমূল ধারণা নয়, বরং সময়ের সাথে সাথে ওহীর ভিত্তিতে বিকশিত হওয়া এক সুসংগঠিত আইনব্যবস্থা। নবুয়ত যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ফিকহ শাস্ত্রের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে আজকের পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেছে। ফিকহ শাস্ত্রের এই ইতিহাস মূলত উম্মতে মুহাম্মাদীর বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের এক উজ্জ্বল উপাখ্যান।

**সংজ্ঞা (تعريف):** ফিকহ হলো শরীয়তের দলিলসমূহ থেকে গবেষণার মাধ্যমে আহরিত ব্যবহারিক বিধিবিধানের জ্ঞান। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে: الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ অর্থাৎ, "বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়তের আমল সংক্রান্ত বিধানাবলি জানাই হলো ফিকহ।"

**ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (تاريخ نشأة علم الفقه وتطوره):** ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশকে প্রধানত পাঁচটি যুগে ভাগ করা যায়:

**১. নবুয়ত যুগ (عصر النبوة):** এটি ফিকহ শাস্ত্রের মূল সময়। এই যুগে ফিকহের একমাত্র উৎস ছিল আল্লাহর ওহী। রাসূল (সা.) জীবিত ছিলেন বলে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সাহাবীগণ সরাসরি তাঁর শরণাপন্ন হতেন। এই যুগে ফিকহ মূলত কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে রাসূল (সা.) সাহাবীদের ইজতিহাদ করারও তালিম দিয়েছিলেন। যেমন মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন: "তুমি কীভাবে বিচার করবে?" তিনি উত্তর দিলেন: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو "আমি আমার মেধা খাটিয়ে ইজতিহাদ করব এবং কোনো ত্রুটি করব না।" (সুনানে আবু দাউদ)

**২. সাহাবায়ে কেরামের যুগ (عصر الصحابة):** রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের যুগ শুরু হয়। এই যুগে ফিকহের পরিধি বৃদ্ধি পায়। কুরআন ও

সুন্নাহর পাশাপাশি 'ইজমা' (ঐকমত্য) ও 'কিয়াস' (অনুমান) এর ব্যবহার শুরু হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অসংখ্য নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সাহাবীদের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। এই যুগের বিখ্যাত ফকিহগণের মধ্যে ছিলেন হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।

**৩. তাবেয়ীনদের যুগ (عصر التابعين):** এই যুগে ইসলামি সাম্রাজ্য অনেক বড় হয়ে যায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের পরিচয় ঘটে। এর ফলে ফিকহ শাস্ত্র আরও বিস্তৃত হয়। এই যুগে ফকিহগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন:

- **আহলুল হাদিস (أهل الحديث):** যারা মদিনায় অবস্থান করতেন এবং হাদিসের বর্ণনার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন।
- **আহলুর রায় (أهل الرأي):** যারা ইরাকে (কুফায়) অবস্থান করতেন এবং যুক্তি ও গবেষণার ওপর বেশি জোর দিতেন।

**৪. ইমামগণের যুগ ও সংকলন যুগ (عصر الأئمة والتدوين):** এটি ফিকহ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ সময়। এই যুগে চারজন মহান ইমামের নিরলস প্রচেষ্টায় ফিকহ শাস্ত্র সুসংগঠিত রূপ পায়। তাঁরা ফিকহের মূলনীতি বা উসুলুল ফিকহ প্রণয়ন করেন।

- **ইমাম আবু হানীফা (রহ.):** তিনি সর্বপ্রথম ফিকহকে একটি সংকলিত শাস্ত্রের মর্যাদা দেন।
- **ইমাম মালেক (রহ.):** তাঁর মাযহাব হাদিস ও মদিনাবাসীদের আমলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.):** তিনি ফিকহের মূলনীতি সংকলনের পথপ্রদর্শক।
- **ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.):** তাঁর মাযহাব মূলত হাদিসের কঠোর অনুসরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই যুগে ফিকহ শাস্ত্রের অসংখ্য কিতাব রচিত হয় এবং প্রতিটি মাযহাবের নিজস্ব পরিভাষা তৈরি হয়।

**৫. পরবর্তী ও আধুনিক যুগ (العصر الحديث):** ইমামগণের পরবর্তী যুগে ফিকহের নতুন নতুন মাসআলা উদ্ভাবন এবং সমকালীন আধুনিক সমস্যার শরীয়তি সমাধান প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ফিকহ একাডেমি ও ইসলামিক

স্কলারগণ ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোতে ফিকহী গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

**উপসংহার (خاتمة):** পরিশেষে বলা যায়, ফিকহ শাস্ত্র কোনো স্থির বিষয় নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহর ছায়াতলে এক চির-প্রবহমান ধারা। নবুয়ত যুগে যে চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রের এই ক্রমবিকাশ মূলত কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামি শরীয়তকে জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত রাখার একটি শাশ্বত ব্যবস্থা। রাসূল (সা.) বলেন: يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ"প্রত্যেক যুগের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরাই এই জ্ঞানকে (ফিকহকে) ধারণ করবে।" (বায়হাকী)

---

**৪. তাশরী বা আইন প্রণয়ন কাকে বলে এবং এর প্রয়োজনীয়তা কী? নবী করীম (সা.)-এর সময় কেমন শরীয়ত ছিল এবং এর উৎস কী ছিল? বর্ণনা কর। ( ما معنى التشريع وما حاجته؟ لم بين كيف كان التشريع في عصر النبي (صلعم) وما كانت مصادره)**

---

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি শরীয়তের ভিত্তি হলো 'তাশরী' বা ঐশী আইন প্রণয়ন। এটি কোনো মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা নয়, বরং মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত জীবনবিধান। মানবজাতির সঠিক পথপ্রদর্শন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাশরী এক অপরিহার্য বিষয়। বিশেষ করে নবী করীম (সা.)-এর সময়কাল ছিল তাশরীবৈচিত্র্যের স্বর্ণযুগ, যেখানে ওহীর মাধ্যমে প্রতিটি সমস্যার সমাধান আসত।

**সংজ্ঞা (تعريف): আভিধানিক অর্থ (لغوي):** 'তাশরী' (التشريع) শব্দটি আরবী 'শারাআ' (شرع) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো পথ নির্ধারণ করা, আইন তৈরি করা বা পানির ঘাটে যাওয়ার পথ তৈরি করা। **পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحي):** ইসলামি পরিভাষায় তাশরী বলতে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক মানবজাতির জন্য প্রবর্তিত জীবনবিধান ও আইনসমূহকে বোঝায়। ফকিহগণ বলেন: التَّشْرِيعُ هُوَ وَضْعُ التَّكَالِيْفِ وَالْأَحْكَامِ الَّتِي تَنْظِمُ حَيَاةَ النَّاسِ অর্থাৎ, "তাশরী হলো সেই সকল আবশ্যিক বিধিবিধান ও হুকুম প্রবর্তন করা যা মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে।"

**তাশরীর প্রয়োজনীয়তা (حاجة التشريع):** মানবসমাজে তাশরীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর প্রধান কারণসমূহ হলো: ১. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** মানুষের প্রবৃত্তি অনেক সময় তাকে অন্যায়ের দিকে পরিচালিত করে। তাশরীর মাধ্যমে ইনসাফ কায়েম হয়। আল্লাহ বলেন: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।" (সূরা নাহল: ৯০) ২. **বিশৃঙ্খলার অবসান:** আইনহীন সমাজ হলো পশুর রাজ্যের মতো। তাশরী মানুষকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে শান্তি নিশ্চিত করে। ৩. **আখেরাতের মুক্তি:** মানুষ কেন পৃথিবীতে এসেছে এবং পরকালে তার অবস্থা কী হবে, তা তাশরীর মাধ্যমেই জানা যায়। ৪. **অধিকার সুরক্ষা:** সবল যাতে দুর্বলের ওপর জুলুম করতে না পারে, সেজন্য ঐশী আইনের প্রয়োজন। রাসূল (সা.) বলেন: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "ইসলামে নিজের ক্ষতি করা বা অপরের ক্ষতি করা—উভয়ই নিষিদ্ধ।"

**নবী করীম (সা.)-এর সময়কার শরীয়তের প্রকৃতি:** রাসূল (সা.)-এর যুগে তাশরী বা আইন প্রণয়ন ছিল অত্যন্ত জীবন্ত এবং গতিশীল। একে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: ১. **মক্কি জীবন (العهد المكي):** এই সময়ে তাশরীর মূল লক্ষ্য ছিল আকিদাহ বা বিশ্বাসের সংশোধন। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের ওপর জোর দেওয়া হতো। শরীয়তের ব্যবহারিক বিধান তখন খুব কম ছিল। ২. **মাদানি জীবন ( العهد المدني):** মদিনায় হিজরতের পর ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ইবাদত, মুয়ামালাত (লেনদেন), দণ্ডবিধি ও পারিবারিক আইনসমূহ বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ হয়।

এই যুগের শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজসাধ্যতা। আল্লাহ বলেন: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং কঠিন করতে চান না।" (সূরা বাকারা: ১৮৫)

**নবী করীম (সা.)-এর সময়কার তাশরীর উৎসসমূহ (مصادره):** নবী করীম (সা.)-এর যুগে শরীয়তের উৎস ছিল মূলত দুটি: ১. **আল-কুরআন (الكتاب):** এটি ছিল প্রধান উৎস। কোনো সমস্যা দেখা দিলে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হতো। একে বলা হয় 'ওহীয়ে মাতলু' ( الوحي المتلو)। আল্লাহ বলেন: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ "নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন।" (সূরা নিসা:

১০৫) ২. **আস-সুন্নাহ (السنة):** রাসূল (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে কাজ করত। একে বলা হয় 'ওহীয়ে গাইরে মাতলু' (الوحي غير المتلو)। কুরআন বলে: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ "তিনি (রাসূল) নিজের প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না; যা বলেন তা ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা নাজম: ৩-৪)

**উপসংহার (خاتمة):** সারসংক্ষেপে, তাশরী হলো মানবতার মুক্তির সনদ। নবী করীম (সা.)-এর যুগে সরাসরি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে আইন প্রণীত হয়েছিল বলেই তা ছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইনসাফপূর্ণ বিধান। ওহীর অবসান ঘটলেও সেই যুগের আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত ফকিহদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

---

## ৫. ওহীভিত্তিক শরীয়তের গুরুত্ব এবং মানবরচিত বিধানের কুফল আলোচনা কর। (تحدث عن اهمية التشريع السماوى والآثار السلبية للتشريع الوضعي)

**ভূমিকা (مقدمة):** পৃথিবীতে দুই ধরণের আইন ব্যবস্থা বিদ্যমান—একটি মহান স্রষ্টা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহীভিত্তিক শরীয়ত, আর অন্যটি মানুষের তৈরি করা আইন বা 'কানুনুল ওয়াদয়ী'। ওহীভিত্তিক শরীয়ত হলো চিরন্তন ও ত্রুটিমুক্ত, পক্ষান্তরে মানবরচিত বিধান মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত। মানবজাতির প্রকৃত শান্তি কেবল ঐশী বিধানেই নিহিত।

**শরীয়ত ও মানবরচিত আইনের পার্থক্য (الفرق بينهما):**

| পার্থক্যের বিষয় | ওহীভিত্তিক শরীয়ত (التشريع السماوي) | মানবরচিত বিধান (القانون الوضعي) |
|---|---|---|
| **উৎস** | মহান আল্লাহ তাআলা। | মানুষের বিবেক ও প্রবৃত্তি। |
| **স্থায়িত্ব** | কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়। | সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়। |
| **পূর্ণতা** | এটি সর্বকালের জন্য নিখুঁত। | এটি ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। |
| **প্রতিদান** | ইহকাল ও পরকাল—উভয় জগতে। | কেবল দুনিয়াবী সাজা বা পুরস্কার। |

**ওহীভিত্তিক শরীয়তের গুরুত্ব (أهمية التشريع السماوي): ১. স্রষ্টার জ্ঞানপ্রসূত:** মানুষের জ্ঞান সীমিত, কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান অসীম। তিনি জানেন বান্দার জন্য কোনটি

কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।" (সূরা মুলক: ১৪) ২. **সর্বজনীনতা:** শরীয়তের আইন ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সবার জন্য সমান। এখানে স্বজনপ্রীতির সুযোগ নেই। রাসূল (সা.) বলেন: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।" (সহীহ বুখারী) ৩. **পারলৌকিক জবাবদিহিতা:** শরীয়ত পালন করলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যায় এবং অবাধ্য হলে জাহান্নামের ভয় থাকে, যা মানুষকে ভেতর থেকে সৎ হতে সাহায্য করে। ৪. **ভারসাম্যপূর্ণ জীবন:** এটি মানুষের আত্মিক ও দৈহিক—উভয় চাহিদার মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা করে।

**মানবরচিত বিধানের কুফল (الآثار السلبية للتشريع الوضعي):** মানবরচিত আইন সমাজে নানা সংকট তৈরি করে: ১. **অস্থায়িত্ব ও বিভ্রান্তি:** মানুষের তৈরি আইন আজ একরকম তো কাল অন্যরকম। এতে মানুষের মনে আইনের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়। ২. **জুলুম ও বৈষম্য:** শাসকরা নিজেদের স্বার্থে আইন তৈরি করে, যা সাধারণ মানুষের ওপর জুলুমের শামিল হয়। আল্লাহ বলেন: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম।" (সূরা মায়েদা: ৪৫) ৩. **নৈতিক অবক্ষয়:** মানবরচিত আইনে অনেক সময় সুদ, জিনা বা মদ্যপানকে বৈধতা দেওয়া হয়, যা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ৪. **রূহের তৃপ্তিহীনতা:** এই আইন কেবল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু অন্তরের সংশোধনে এর কোনো ভূমিকা নেই।

**উপসংহার (خاتمة):** ওহীভিত্তিক শরীয়ত হলো আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। এটি ছাড়া মানুষ পশুর মতো আচরণ করত। মানবরচিত বিধানের অসারতা আজ বিশ্বজুড়ে প্রমাণিত। শান্তি ও মুক্তির জন্য আমাদের অবশ্যই আল্লাহর আইনের দিকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ বলেন: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে?" (সূরা মায়েদা: ৫০)

**৬. সমকালীন ইসলামী ফিকহের অবস্থা ও সংস্কারের উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত আলোচনা কর। ( اذكر ما تعلم عن حالة الفقه الاسلامي المعاصر ومحاولات التجديد فيه مفصلا)**

---

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি ফিকহ একটি প্রবহমান নদীর মতো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই আধুনিক সমস্যার শরীয়তসম্মত সমাধান বের করাই হলো সমকালীন ফিকহের কাজ। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ফিকহ শাস্ত্রের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। একে 'ফিকহুল মুয়াসির' বা সমকালীন ফিকহ বলা হয়।

**সমকালীন ফিকহের অবস্থা (حالة الفقه المعاصر):** বর্তমান যুগে ফিকহ শাস্ত্র কেবল কিতাব ও মাদরাসার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। এর পরিধি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে বিস্তৃত হয়েছে: ১. **ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতি:** সুদমুক্ত ব্যাংকিং, মুদারাবা, মুশারাকা ও আধুনিক শেয়ার বাজারের শরীয়তি সমাধান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। ২. **চিকিৎসা বিজ্ঞান:** অঙ্গ প্রতিস্থাপন, টেস্ট টিউব বেবি, ক্লোনিং ও লাইফ সাপোর্ট সংক্রান্ত জটিল মাসআলাগুলোর সমাধান ফিকহবিদরা দিচ্ছেন। ৩. **তথ্যপ্রযুক্তি:** ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেনাবেচা (E-commerce), ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ডিজিটাল লেনদেনের ফিকহি অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। ৪. **সংখ্যালঘু ফিকহ (فقه الأقليات):** অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য বিশেষ ফিকহি সমাধান দেওয়া হচ্ছে।

**সংস্কার ও আধুনিকায়নের উদ্যোগসমূহ (محاولات التجديد):** ফিকহ শাস্ত্রকে গতিশীল রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে: ১. **সম্মিলিত ইজতিহাদ (الاجتهاد الجماعي):** বর্তমান যুগে কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সব বিষয়ে জ্ঞান রাখা কঠিন। তাই বড় বড় আলেম ও বিশেষজ্ঞগণ মিলে বোর্ড গঠন করে ফয়সালা দিচ্ছেন। এর উজ্জ্বল উদাহরণ হলো জেদ্দার 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' (International Islamic Fiqh Academy)। ২. **ফিকহ একাডেমিগুলোর ভূমিকা:** সৌদি আরব, কুয়েত, মিশর, ভারত ও বাংলাদেশে বিভিন্ন ফিকহ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা নিয়মিত সেমিনার ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন সমস্যার সমাধান পেশ করছে। ৩. **তাকরিবে মাজাহিব (মাযহাবসমূহের সমন্বয়):** চার মাযহাবের মধ্যে যে মাসআলাটি বর্তমানে মানুষের জন্য বেশি সহজ এবং দলিলের দিক থেকে শক্তিশালী, তা গ্রহণ করা হচ্ছে। রাসূল (সা.) বলেছেন: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا "তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না।" (সহীহ বুখারী)

**সংস্কারের ক্ষেত্রে মূলনীতিসমূহ (أصول التجديد):** সংস্কার মানে এই নয় যে শরীয়তের মূল আইন পরিবর্তন করা। বরং এর মূলনীতি হলো:

- কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের কোনো পরিবর্তন হবে না।
- 'মাসলাহা' বা জনকল্যাণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- ইজতিহাদের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। রাসূল (সা.) বলেছেন: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন একজনকে পাঠাবেন যিনি দ্বীনের সংস্কার করবেন।" (সুনানে আবু দাউদ)

**বাংলাদেশে ফিকহ চর্চার অবস্থা:** বাংলাদেশেও সমকালীন ফিকহ চর্চায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে মুফতি তাকী উসমানী (হাফি.)-এর গবেষণাধর্মী কাজগুলো এখানে ব্যাপক সমাদৃত। আমাদের দেশের আলেমগণও 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' ও বিভিন্ন বেসরকারি ফিকহ বোর্ডের মাধ্যমে ফতোয়া ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

**উপসংহার (খাতমা):** সমকালীন ফিকহ প্রমাণ করে যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক জীবনবিধান। কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো নতুন সমস্যার সমাধান ইসলাম দিতে সক্ষম। সংস্কারের নামে দ্বীনের বিকৃতি নয়, বরং ওহীর আলোকে আধুনিকতার সমন্বয়ই বর্তমান যুগের ফিকহবিদদের প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের দ্বীনের গভীর বুঝ দান করুন। আমীন।

---

**৭. ফুকাহা তবকাত দ্বারা কী বোঝায়? পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। (ما المراد بطبقات الفقهاء؟ اوضح الفرق بين المتقدمين والمتأخرين)**

---

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রের বিশাল অরণ্যে বিচরণকারী ফকিহগণ সবাই সমপর্যায়ের নন। তাঁদের মেধা, ইজতিহাদ করার ক্ষমতা এবং মাসআলা উদ্ভাবনের যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে ফিকহবিদগণ তাঁদের বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। একেই বলা হয় 'তবকাতুল ফুকাহা' বা ফকিহগণের স্তরবিন্যাস। এই স্তরবিন্যাস জানা একজন ছাত্র বা গবেষকের জন্য অপরিহার্য, যাতে তিনি বুঝতে পারেন কোন ফকিহর কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং কার ইজতিহাদ কোন পর্যায়ের।

বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের আইনশাস্ত্রে এই স্তরবিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

**সংজ্ঞা (تعريف): আভিধানিক অর্থ (لغوي):** 'তবকাত' (طبقات) শব্দটি 'তবকা' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো স্তর, ধাপ বা শ্রেণি। আর 'ফুকাহা' (فقهاء) হলো 'ফকিহ' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো প্রাজ্ঞ আইনবিদ। সুতরাং তবকাতুল ফুকাহা অর্থ হলো ফকিহগণের বিভিন্ন স্তর বা ধাপ। **পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحي):** শরীয়তের পরিভাষায়, ইজতিহাদ এবং মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী ফকিহগণকে যে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকে 'তবকাতুল ফুকাহা' বলে। ইমাম ইবনে কামাল পাশা (রহ.) হানাফি ফিকহের আলোকে ফকিহগণকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

**ফকিহদের স্তরবিন্যাস (طبقات الفقهاء):** নিম্নে ফকিহগণের সাতটি স্তর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. **মুজতাহিদ ফিল শরীয়ত (المجتهدون في الشرع):** এই স্তরের ফকিহগণ সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধিবিধান উদ্ভাবনের জন্য নিজস্ব মূলনীতি (উসুল) তৈরি করেন। তাঁরা অন্য কারো অনুসরণ করেন না। যেমন: ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)।

২. **মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (المجتهدون في المذهب):** তাঁরা নিজস্ব স্বতন্ত্র উসুল তৈরি করেন না, বরং তাঁদের উস্তাদ বা ইমামের উসুলের আলোকে ইজতিহাদ করেন। তবে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে ইমামের সাথে মতভেদ করার যোগ্যতা রাখেন। যেমন: ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)।

৩. **মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল (المجتهدون في المسائل):** এই স্তরের ফকিহগণ সেই সব মাসআলায় ইজতিহাদ করেন যেগুলোর সমাধান ইমাম বা তাঁর প্রধান ছাত্রগণ দিয়ে যাননি। তবে তাঁরা মূলনীতির ক্ষেত্রে ইমামের অনুসারী থাকেন। যেমন: ইমাম খাসসাফ, ইমাম তহাবী এবং ইমাম কারখী (রহ.)।

৪. **আসহাবুত তাখরীজ (أصحاب التخريج):** তাঁরা নতুন কোনো ইজতিহাদ করেন না, বরং ইমামের সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট কথাগুলোকে বিশ্লেষণ করে তার সঠিক অর্থ বের করেন। যেমন: ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.)।

৫. **আসহাবুত তারজীহ (أصحاب الترجيح):** ইমামের মাযহাবের মধ্যে যে একাধিক বর্ণনা বা রেওয়ায়েত থাকে, তার মধ্যে কোনটি অধিক শক্তিশালী বা দলিলনির্ভর, তা তাঁরা নির্ধারণ করেন। যেমন: ইমাম কুদুরী ও ইমাম মারগীনানী (রহ.)।

৬. **আসহাবুত তাময়ীজ (أصحاب التمييز):** তাঁরা ফিকহী বর্ণনার মধ্যে কোনটি শক্তিশালী (কাবী), কোনটি দুর্বল (জায়ীফ), কোনটি নির্ভরযোগ্য (জহির রেওয়ায়েত) এবং কোনটি দুর্লভ (নাদির রেওয়ায়েত), তার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। যেমন: 'কানযুদ দাকায়িক' ও 'মুখতাসারুল বিকার' এর লেখকগণ।

৭. **মুকাল্লিদাইন (المقلدون):** তাঁরা কেবল পূর্ববর্তী ইমামদের ফতোয়া হুবহু বর্ণনা করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেন। তাঁদের নিজস্ব কোনো যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষমতা থাকে না।

**পূর্ববর্তী (মুতাকাদ্দিমীন) ও পরবর্তী (মুতায়াখখিরীন)-এর মধ্যে পার্থক্য:** ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে 'মুতাকাদ্দিমীন' ও 'মুতায়াখখিরীন' একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এদের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

| **পার্থক্যের বিষয়** | **মুতাকাদ্দিমীন (المتقدمون)** | **মুতায়াখখিরীন (المتأخرون)** |
|---|---|---|
| **সময়কাল** | হানাফি মাযহাব মতে, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) পর্যন্ত অথবা হিজরি ৩০০ সাল পর্যন্ত ফকিহগণ। | হিজরি ৩০০ সালের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত আগত ফকিহগণ। |
| **ইজতিহাদের ধরন** | তাঁরা সরাসরি দলিল ও উসুলের ওপর ভিত্তি করে মাসআলা উদ্ভাবন করতেন। | তাঁরা মুতাকাদ্দিমীনদের ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে শাখা মাসআলা (ফুরু) সমাধান করেন। |
| **পরিভাষার ব্যবহার** | তাঁদের পরিভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক। | তাঁদের পরিভাষা অনেক বেশি সুবিন্যস্ত ও শৈল্পিক। |
| **ফতোয়ার ভিত্তি** | তাঁদের ফতোয়া মূলত সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের আছারের ওপর ভিত্তি করত। | তাঁরা সময়ের প্রেক্ষাপট ও মানুষের প্রয়োজনের (উর্ফ) দিকে খেয়াল রেখে ফতোয়া দেন। |

**পার্থক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা:** মুতাকাদ্দিমীনগণ ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী। তাঁদের যুগে ওহীর নূর অনেক বেশি সতেজ ছিল। পক্ষান্তরে মুতায়াখখিরীনগণ সেই ভিত্তির ওপর ইমারত তৈরি করেছেন। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে মুতাকাদ্দিমীনদের দেওয়া ফতোয়াকে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন করেছেন। যেমন: কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া মুতাকাদ্দিমীনদের মতে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু দ্বীন রক্ষার তাগিদে মুতায়াখখিরীনগণ একে বৈধ বলেছেন।

**উপসংহার (خاتمة):** তবকাতুল ফুকাহা মূলত ইসলামি আইনের প্রবহমানতাকে রক্ষা করার একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। এই স্তরবিন্যাস আমাদের শেখায় যে, ইলম কেবল বই পড়ার নাম নয়, বরং এটি একটি যোগ্যতা ও স্তরের নাম। আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে অনেক উচ্চ করবেন।" (সূরা মুজাদালাহ: ১১)

---

**৮. সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর যুগে সবচেয়ে বিখ্যাত মুফতিগণ কারা? সাহাবীদের যুগে ঘটে যাওয়া কিছু মতভেদের নমুনা লেখ। ( من هم اشهر المفتيين من عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ اكتب نماذج الاختلاف في عصر الصحابة)**

---

**ভূমিকা (مقدمة):** নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন শরীয়তের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। তাঁরা সরাসরি রাসূল (সা.) থেকে দ্বীন শিখেছিলেন। যখনই কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হতো, তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তার সমাধান দিতেন। এই সমাধান দেওয়ার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় 'ইফতা' এবং যারা সমাধান দিতেন তাঁদের বলা হয় 'মুফতি'। সাহাবীদের মধ্যে একদল বিশেষ মেধার অধিকারী ছিলেন যাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ মুফতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

**বিখ্যাত সাহাবী মুফতিগণ (أشهر المفتيين من الصحابة):** হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (রহ.)-এর মতে, যে সকল সাহাবী ফতোয়া দিতেন তাঁদের সংখ্যা ১৬০ জনেরও বেশি। তবে ফতোয়া প্রদানের আধিক্য ও গভীরতা অনুযায়ী তাঁদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিখ্যাত কয়েকজন মুফতি হলেন:

**১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.):** তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রায় অনুযায়ী ওহী নাযিল হয়েছে। রাসূল (সা.)

বলেছেন: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ওমরের জিহ্বা ও হৃদয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।" (তিরমিজি)

২. **হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.):** তাঁকে বলা হতো 'শরীয়তের প্রবেশদ্বার'। জটিল বিচারকার্যে তাঁর কোনো বিকল্প ছিল না। রাসূল (সা.) বলেছেন: أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ "তোমাদের মধ্যে আলী হলো শ্রেষ্ঠ বিচারক।"

৩. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.):** তিনি ছিলেন ফিকহে হানাফির মূল ভিত্তি। কুফার জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল।

৪. **হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.):** মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুফতি। সাহাবায়ে কেরাম কোনো কঠিন মাসআলায় পড়লে তাঁর কাছে সমাধান চাইতেন।

৫. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.):** তাঁকে বলা হতো 'হিবরুল উম্মাহ' বা উম্মতের মহাজ্ঞানী। রাসূল (সা.) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ "হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা দান করুন এবং কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিন।" (বুখারী)

৬. **হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.):** তিনি ফরায়েজ বা উত্তরাধিকার আইনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

**সাহাবীদের যুগের মতভেদের নমুনা (نماذج الاختلاف):** সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ ছিল, কিন্তু তা ছিল ইলমী ও গবেষণামূলক, ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলক নয়। কিছু উল্লেখযোগ্য নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

১. **উত্তরাধিকার আইনে দাদার অংশ:** মৃত ব্যক্তির যদি পিতা না থাকে কিন্তু দাদা এবং ভাইবোন থাকে, তবে দাদা কি ভাইবোনকে বঞ্চিত করবেন নাকি তাদের সাথে মিরাছ পাবেন? হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতে দাদা পিতার মতোই সবাইকে বঞ্চিত করবেন। কিন্তু হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ভাইবোনরা দাদার সাথে মিরাছ পাবে।

২. **গর্ভবতী বিধবার ইদ্দত:** স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তাঁর ইদ্দত কতদিন? হযরত আলী (রা.)-এর মতে সন্তান প্রসব এবং চার মাস দশ দিন—এই দুই মেয়াদের মধ্যে যেটি দীর্ঘ হবে তা পালন করতে হবে। কিন্তু ইবনে মাসউদ ও

অধিকাংশ সাহাবীর মতে সন্তান প্রসব হওয়াই হলো ইদ্দতের শেষ সময়। আল্লাহ বলেন: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "আর গর্ভবতীদের মেয়াদ হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।" (সূরা তালাক: ৪)

৩. **তাকবীরে জানাজা:** জানাজার নামাজে কয়টি তাকবীর হবে? প্রথম দিকে সাহাবীদের মধ্যে ৪, ৫ বা ৭টি তাকবীর নিয়ে মতভেদ ছিল। পরে হযরত ওমর (রা.) সবাইকে ৪ তাকবীরের ওপর ঐক্যবদ্ধ করেন।

৪. **নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ:** ইমামের পেছনে মুক্তাদি সূরা ফাতেহা পড়বে কি না? এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের মধ্যে মতভেদ ছিল।

**উপসংহার (خاتمة):** সাহাবায়ে কেরামের ইফতা ও ইজতিহাদ ছিল কিয়ামত পর্যন্ত আসা ফকিহদের জন্য আলোকবর্তিকা। তাঁদের মতভেদ আমাদের জন্য রহমতস্বরূপ। রাসূল (সা.) বলেছেন: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যারই অনুসরণ করবে সঠিক পথ পাবে।" সাহাবীদের এই ইলমী উত্তরাধিকারই আজ আমাদের ফিকহি সম্পদ।

---

## ৯. হজরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী বর্ণনা সহ ফিকহ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান আলোচনা কর। ( اذكر نبذة من حياة سيدتنا عائشة (رض) مع بيان خدمتها في الفقه)

---

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এবং বিশেষ করে ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রে যে কজন নারী নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)। তিনি কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা পত্নীই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একাধারে মহীয়সী নারী, শ্রেষ্ঠ ফকিহ এবং বিদুষী নারী আলেম। ইসলামি আইনশাস্ত্রে তাঁর অবদান এতই বিশাল যে, মহিলা সংক্রান্ত মাসআলা থেকে শুরু করে জটিল রাজৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানও তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করা হতো।

**হযরত আয়েশা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (نبذة من حياتها): জন্ম ও বংশ:** তিনি নবুয়তের চতুর্থ বর্ষে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এবং মাতা ছিলেন উম্মে রুমান (রা.)। **বিবাহ ও দাম্পত্য:** শৈশবেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন রাসূল

(সা.)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। রাসূল (সা.) তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একবার নবীজীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি উত্তর দিলেন: 'আয়েশা'। **শিক্ষা ও মেধা:** তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে তিনি শরীয়তের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। **ইন্তেকাল:** তিনি হিজরি ৫৭ বা ৫৮ সনে ৬৬ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

**ফিকহ শাস্ত্রে বিশেষ অবদান (خدمتها في الفقه):** ইলমে ফিকহের বিকাশে হযরত আয়েশা (রা.)-এর অবদানসমূহ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **মাসআলা উদ্ভাবন ও ইজতিহাদ:** তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ছিলেন। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (রহ.)-এর মতে, তিনি ছিলেন সেই সাতজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাঁদের ফতোয়া একত্রিত করলে একটি বিশাল কিতাব তৈরি হবে।

২. **সাহাবীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচ্যুতি সংশোধন:** অনেক সময় সাহাবায়ে কেরাম কোনো মাসআলা বুঝতে ভুল করলে বা কোনো হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করলে হযরত আয়েশা (রা.) তা সংশোধন করে দিতেন। ইমাম যারকাশী (রহ.) এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন যার নাম— 'আল ইজাবাহ লি ইলাদি মা ইস্তাদরাকাতহু আয়েশাতু আলাস সাহাবাহ'।

৩. **মহিলা সংক্রান্ত ফিকহ:** মহিলাদের ইবাদত, পবিত্রতা, হজ্জ ও পারিবারিক জীবনের এমন অনেক গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা রয়েছে যা কেবল তাঁর মাধ্যমেই উম্মত জানতে পেরেছে। তিনি নারীদের জন্য ছিলেন এক জীবন্ত পাঠাগার।

৪. **হাদিস বর্ণনায় অবদান:** তিনি মোট ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সাহাবীদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকারী। ফিকহী মাসআলার দলিল হিসেবে তাঁর বর্ণিত হাদিসসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী।

৫. **কুরআনী প্রজ্ঞার প্রয়োগ:** তিনি কোনো ফতোয়া দেওয়ার সময় কেবল হাদিস নয়, বরং কুরআনের আয়াতের সাথে তার চমৎকার সমন্বয় ঘটাতেন। কেউ যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রশংসা করত, তখন হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বলতেন: مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا"আমরা রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ যখনই

কোনো হাদিস বুঝতে সমস্যায় পড়তাম এবং আয়েশার কাছে জিজ্ঞাসা করতাম, তখনই তাঁর কাছে এ বিষয়ে কোনো না কোনো জ্ঞান পেতাম।" (তিরমিজি)

৬. **যুক্তি ও দর্শনের ব্যবহার:** তিনি কেবল অন্ধভাবে মাসআলা বর্ণনা করতেন না, বরং তার পেছনে কী রহস্য বা হিকমত লুকিয়ে আছে তাও ব্যাখ্যা করতেন। যেমন—কেন মহিলাদের হায়েজ অবস্থায় সালাত কাজা করতে হয় না কিন্তু রোজা কাজা করতে হয়, তা তিনি সুচারুভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

**উপসংহার (خاتمة):** উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম নারী ফকিহ। তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য প্রমাণ করে যে, ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব কত বেশি। তাঁর অবদানের কারণেই আজ মুসলিম নারীরা দ্বীনি ইলম অর্জন করার সাহস পায়। আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদের সম্পর্কে বলেন: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার: ৯) হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই জ্ঞানতাত্ত্বিক সেবা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

---

## ১৩. ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর জীবনী ও ফিকহে ইসলামীতে তাঁর অবদান লেখ। (اكتب ترجمة الامام الشافعي (رح) ومساهمته في الفقه الاسلامي)

**ভূমিকা (مقدمة):** ইসলামি ফিকহ ও উসুলুল ফিকহের ইতিহাসে যে কজন মনীষী তাঁদের মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে শরীয়তের আইনবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অন্যতম। তিনি ছিলেন এমন একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, যিনি 'আহলুল হাদীস' ও 'আহলুর রায়'-এর মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর নিরলস সাধনার ফলেই ফিকহ শাস্ত্র একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "ইমাম শাফেয়ী ছিলেন জগতের জন্য সূর্যের মতো এবং মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্যের মতো।"

**সংজ্ঞা ও পরিচয় (تعريف):** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পূর্ণ নাম হলো মুহাম্মদ বিন ইদরিস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফে। তাঁর বংশলতিকা আবদে মানাফের মাধ্যমে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। একারণেই তাঁকে 'ইমামুল কুরাইশী' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে

বলেছেন: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ"নিশ্চয়ই আলিমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী।" (সুনানে আবু দাউদ)

**জন্ম ও শৈশব:** ইমাম শাফেয়ী ১৫০ হিজরিতে ফিলিস্তিনের গাজা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কাকতালীয়ভাবে এই বছরেই ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইন্তেকাল করেছিলেন। মাত্র দুই বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে তিনি মায়ের সাথে মক্কায় চলে আসেন এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হন। আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদের সম্পর্কে বলেন: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে অনেক উচ্চ করবেন।" (সূরা মুজাদালাহ: ১১)

**শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন:** ইমাম শাফেয়ী মক্কায় অবস্থানকালেই মাত্র সাত বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করেন এবং দশ বছর বয়সে ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেন। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য হুযাইল গোত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে তিনি মদিনায় ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট ফিকহ ও হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ইরাকে গিয়ে ইমাম আবু হানীফার প্রধান ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আল-শায়বানীর নিকট হানাফি ফিকহের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

**ফিকহে ইসলামীতে অবদান (مساهمته في الفقه):** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অবদানসমূহ নিচে শিরোনাম আকারে আলোচনা করা হলো:

১. **উসুলুল ফিকহের সংকলক:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-কে 'উসুলুল ফিকহ' বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতির জনক বলা হয়। তিনি সর্বপ্রথম 'আর-রিসালা' নামক গ্রন্থ রচনা করে মাসআলা উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেন।

২. **আহলুল হাদীস ও আহলুর রায়ের সমন্বয়:** তৎকালীন সময়ে মদিনার 'আহলুল হাদীস' এবং ইরাকের 'আহলুর রায়'-এর মধ্যে যে রেষারেষি ছিল, ইমাম শাফেয়ী উভয় পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করে একটি মধ্যম পন্থার মাযহাব তৈরি করেন।

৩. **নাসিখ ও মানসুখ চিহ্নিতকরণ:** কুরআন ও হাদিসের কোন বিধানটি পরবর্তী নির্দেশের মাধ্যমে রহিত হয়েছে, তা নির্ধারণে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। আল্লাহ বলেন: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"আমি কোনো

আয়াত রহিত করলে বা বিস্মৃত করলে তার চেয়ে উত্তম বা তার সমান আয়াত নিয়ে আসি।" (সূরা বাকারা: ১০৬)

৪. **হাদিসের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা:** তিনি প্রমাণ করেন যে, সহীহ হাদিস যখন পাওয়া যাবে তখন অন্য কারো মতের কোনো মূল্য থাকবে না। তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো: **إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي** "হাদিস যখন সহীহ প্রমাণিত হবে, জেনো সেটিই আমার মাযহাব।"

৫. **প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি:** তাঁর রচিত 'কিতাবুল উম্ম' ফিকহে শাফেয়ীর এক বিশাল এনসাইক্লোপিডিয়া। এছাড়া তাঁর 'দিওয়ান' বা কাব্যগ্রন্থও বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত।

**ইন্তেকাল:** এই মহান ইমাম ২০৪ হিজরিতে ৫৪ বছর বয়সে মিশরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

**উপসংহার (خاتمة):** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ছিলেন ইলমের এক বিশাল সমুদ্র। তাঁর ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমেই আজ মুসলিম উম্মাহ শরীয়তের জটিল বিষয়সমূহ সহজেই বুঝতে পারছে। কিয়ামত পর্যন্ত ফকিহগণ তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবেন।

---

## ১৪. আল-হাকিম বলতে কী বুঝ? তার গুণাবলি ও যোগ্যতা কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما الحاكم؟ وما اوصافه ومؤهلاته؟ بين مفصلا)

**ভূমিকা (مقدمة):** উসুলুল ফিকহ এবং ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আল-হাকিম' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এর দুটি প্রধান অর্থ রয়েছে—এক অর্থ হলো বিধানদাতা বা আইনপ্রণেতা, আর অন্য অর্থ হলো রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারক। ইসলামি আকিদাহ অনুযায়ী প্রকৃত হাকিম বা বিধানদাতা হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে সেই বিধান কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করেন মানুষ। শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন হাকিমকে নির্দিষ্ট কিছু গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়।

**সংজ্ঞা (تعريف): আভিধানিক অর্থ:** 'হাকিম' (حاكم) শব্দটি 'হুকম' থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো শাসনকর্তা, বিচারক বা নির্দেশ প্রদানকারী। **পারিভাষিক অর্থ:** উসুলুল ফিকহের পরিভাষায় 'আল-হাকিম' বলতে তাঁকে বোঝায় যাঁর নির্দেশ মেনে চলা মুকাল্লাফ বা বান্দার ওপর ওয়াজিব। উলামায়ে কেরাম বলেন: **لَا حَاكِمَ إِلَّا اللَّهُ** "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো হাকিম বা বিধানদাতা নেই।"

**প্রকৃত হাকিম হিসেবে আল্লাহ তাআলা:** ইসলামি শরীয়তে আল্লাহই হলেন একমাত্র উৎস। আইন প্রণয়ন বা হালাল-হারাম নির্ধারণ করার অধিকার অন্য কারো নেই। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে: **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ** "আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না।" (সূরা ইউসুফ: ৪০)

**রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারক হিসেবে হাকিম-এর গুণাবলি (اوصافه ومؤهلاته):** পৃথিবীতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারী হাকিম বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য বেশ কিছু আবশ্যিক গুণ থাকা প্রয়োজন:

১. **ইসলাম (الإسلام):** একজন হাকিমকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক হতে পারে না। আল্লাহ বলেন: **وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** "আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।" (সূরা নিসা: ১৪১)

২. **বুলুগ ও আকল (البلوغ والعقل):** হাকিমকে প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। শিশু বা উন্মাদের শাসন শরীয়তে অসিদ্ধ।

৩. **আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা (العدالة):** হাকিমকে অবশ্যই ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ হতে হবে। ফাসেক বা পাপাচারী ব্যক্তি হাকিম হওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ** "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো।" (সূরা নিসা: ১৩৫)

৪. **ইলম ও ইজতিহাদ:** হাকিমকে শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, যাতে তিনি উদ্ভূত সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: **إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ** "যখন কোনো হাকিম ইজতিহাদ করে সঠিক বিচার করেন, তবে তাঁর জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে।" (সহীহ বুখারী)

৫. **শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা:** রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুভার বহনের জন্য তাঁকে অঙ্গহানি মুক্ত এবং সাহসী হতে হবে।

৬. **পরামর্শ গ্রহণ:** একজন আদর্শ হাকিম সব সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে নেবেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**"এবং কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করো।" (সূরা আল-ইমরান: ১৫৯)

**উপসংহার (خاتمة):** একজন হাকিম হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানতদার। তিনি যদি ন্যায়বিচার করেন তবে সমাজ শান্তিতে পূর্ণ হয়, আর যদি তিনি জালেম হন তবে জাতি ধ্বংস হয়। প্রকৃত হাকিম আল্লাহকে ভয় করে চলাই হলো একজন দুনিয়াবী হাকিমের সফলতার চাবিকাঠি।

---

## ১৫. বাংলাদেশে ফিকহের অবস্থা সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর। ( اذكر ما تعلم عن حالة الفقه في بنغلاديش)

**ভূমিকা (مقدمة):** বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ যেখানে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফিদের মাধ্যমে। এই ভূখণ্ডের বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামি শরীয়তের অনুসারী। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ফিকহে হানাফির প্রাধান্য বেশি থাকলেও বর্তমানে এখানে ফিকহ চর্চার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা, ইসলামি ব্যাংক এবং ব্যক্তিগত জীবনে ফিকহের প্রয়োগ এদেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

**বাংলাদেশে ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি:** বাংলাদেশে ফিকহ চর্চার সূচনা হয় মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে। বিশেষ করে শাহ জালাল (রহ.), শাহ মখদুম (রহ.) এবং পরবর্তীকালে দিল্লি সালতানাত ও মুঘল আমলে ফিকহে হানাফি রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এ অঞ্চলের বিখ্যাত কিতাব 'ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি' সংকলনে এদেশের আলেমদেরও ভূমিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

**বাংলাদেশে ফিকহ চর্চার বর্তমান ক্ষেত্রসমূহ:**

**১. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের কওমি ও আলিয়া—উভয় ধারার মাদরাসায় ফিকহ শাস্ত্রকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। বিশেষ করে 'হিদায়া', 'কুদুরী' ও 'শরাহ বেকায়া'র মতো উচ্চাঙ্গের ফিকহী কিতাবসমূহ এখানে পাঠ্য। কামিল ও দাওরায়ে হাদীস পর্যায়ে ফিকহ ও ফতোয়ার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২. **ইফতা ও ফতোয়া বিভাগ:** দেশের বড় বড় মাদরাসায় 'দারুল ইফতা' বা ফতোয়া বিভাগ রয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের জটিল মাসআলা সমাধানে মুফতিদের শরণাপন্ন হয়। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: **فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ**"সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।" (সূরা নাহল: ৪৩)

৩. **ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ:** সরকারি পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ফিকহী গবেষণা, ফতোয়া বোর্ড এবং ইসলামি বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ পরিচালিত হয়। এখানে দেশের বিজ্ঞ আলেমগণ সমকালীন বিভিন্ন সমস্যার ফিকহী সমাধান প্রদান করেন।

৪. **ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতি:** বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ফিকহ চর্চার একটি ব্যবহারিক উদাহরণ। মুদারাবা, মুশারাকা ও বাই-মুরাবাহার মতো ফিকহী পরিভাষাগুলো এখন এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

৫. **আদালত ও পারিবারিক আইন:** মুসলিম পারিবারিক আইন (১৯৬১) অনুযায়ী বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো ইসলামি ফিকহের আলোকেই মীমাংসা করা হয়। শরীয়াহ কাউন্সিল ও কাজি অফিসগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ:** বর্তমানে নতুন উদ্ভূত সমস্যা যেমন—অনলাইন ব্যবসা, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত মাসআলাগুলোতে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন। এদেশের আলেমগণ সম্মিলিত ইজতিহাদের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করছেন। নবীজী (সা.) বলেছেন: **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ**"তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহীহ বুখারী)

**উপসংহার (خاتمة):** বাংলাদেশে ফিকহের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এটি এদেশের মানুষের মনস্তত্ত্বে গেঁথে আছে। মসজিদ, মাদরাসা ও পরিবার—সবখানেই ফিকহের প্রভাব বিদ্যমান। বিশুদ্ধ ফিকহ চর্চার মাধ্যমেই এদেশের সমাজকে একটি সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ ইসলামি সমাজে রূপান্তর করা সম্ভব। আল্লাহ এদেশের আলেম ও জনগণকে দ্বীনের সঠিক বুঝ বা ফিকহ দান করুন। আমীন।